

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 35^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Αθήνα σήμερα 27 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεών του, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, σε τακτική συνεδρίαση το Επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», που συγκροτήθηκε βάσει της υπ' αριθμ. Γ4β/26585/2025 (Φ.Ε.Κ.843/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11-07-2025) Κοινής Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας όπως τροποποιήθηκε με τις διορθώσεις σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 1096/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-08-2025) και την υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.37919/2025 (Φ.Ε.Κ.1127/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 03-09-2025) Κοινή Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας.

Παρόντες/ούσες οι κ.κ.

- Αναστάσιος Μίχας, Πρόεδρος
- Αναστασία Κανέλλου, Αντιπρόεδρος
- Χρήστος Αυτζόγλου, Μέλος
- Πέτρος Πουλάκης, Μέλος
- Μαρία Μανουρά, Μέλος
- Ιωάννης Αναστασόπουλος, Μέλος - Εκπρόσωπος Ιατρών
- Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου, Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων πλην Ιατρών

GEORGIA
TOPALI
Digitally signed by
GEORGIA TOPALI
Date: 2025.12.01
13:49:41 +02'00'

Χρέη γραμματέως εκτελεί η κα Αθηνά Τσώλα.

Διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία επτά (7) μελών του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 20^ο : Κατακύρωση του Δ.Δ.Α.Η.Δ. με αριθμό διακήρυξης 7/2024 & Αριθ. Συστ. 353153 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, για το Τμήμα 1: προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος, στην οικονομικά συμφέρουσα και τεχνικά κατάλληλη εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη €143.000,00 πλέον ΦΠΑ ή €177.320,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

Στο Συμβούλιο υποβάλλεται η υπ' αριθμ. πρωτ.: 28158/19-11-2025 (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας, κας Μαρίας Ντελοπούλου, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

- 1.1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) *“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,*
- 1.2. του ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α'/17-3-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (άρθρα 1 – 19),
- 1.3. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
- 1.4. του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- 1.5. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
- 1.6. του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- 1.7. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- 1.8. του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.»,
- 1.9. της υπ' αριθ. της υπ' αριθ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
- 1.10. της υπ' αριθ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
- 1.11. της υπ' αριθ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β' 3075),
- 1.12. της υπ' αριθ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,
- 1.13. της υπ' αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- 1.14. της υπ' αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44),
- 1.15. του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- 1.16. του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,

- 1.17.** του ν. 4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
- 1.18.** του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- 1.19.** του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- 1.20.** του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- 1.21.** της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- 1.22.** του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
- 1.23.** του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- 1.24.** του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- 1.25.** του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- 1.26.** του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- 1.27.** του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- 1.28.** του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
- 1.29.** του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- 1.30.** των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
- 2.** Την με Αριθ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6421/23-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ33Ν46ΜΤΛΡ-ΠΡ2) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με Κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
- 3.** Την με Αριθ. Πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1730/22-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΓΙ46ΜΤΛΡ-5ΩΔ) Απόφαση 1ης Τροποποίησης της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με Κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
- 4.** Την υπ' αριθ. 11/10-05-2023 (Θέματα 4/11 - ΑΔΑ: 6Ζ8746906Ε-ΔΡΨ και 5/11 - ΑΔΑ: 6ΒΡΚ46906Ε-ΧΚΩ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η Αγία Σοφία» με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του Υποέργου 5 της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»».

5. Την με μοναδικό κωδικό 2023DIAB27200 Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια α) ενός (1) τροχήλατου Ακτινοσκοπικού Συγκροτήματος C-ARM υψηλής ανάλυσης και β) ενός (1) Τηλεχειριζόμενου Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού – Ακτινογραφικού Συστήματος», που διενεργήθηκε μέσω της πλατφόρμας διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ και της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου από 05-10-2023 έως και 20-10-2023.

6. Ότι κατά την διάρκεια της ως άνω διαβούλευσης υπήρξαν παρατηρήσεις από τις εταιρείες:
α) ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΚΕ, οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23796/23-10-2023)

β) ΑΠ.Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ, οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23797/23-10-2023)

δ) FUJI FILM ΕΛΛΑΣ ΑΕ, οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23798/23-10-2023)

ε) ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.ΑΕ, οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23802/23-10-2023)

στ) GE HEALTHCARE, οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23803/23-10-2023)

ζ) SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23804/23-10-2023) οι οποίες διαβιβάστηκαν στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

7. Τις τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών στις 27-11-2023.

8. Την υπ' αριθ. 37/14-12-2023 (Θέματα 21/37 και 22/37) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η Αγία Σοφία» για την έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) Τηλεχειριζόμενου Ακτινοσκοπικού Συστήματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 250.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και ενός (1) Φορητού Ακτινοσκοπικού Συγκροτήματος C-ARM, προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.

9. Την με αριθ. πρωτ. 3319/20-04-2024 Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε το Υποέργο 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

10. Την υπ' αριθ. 23/18/07-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΓΧ46906Ε-ΘΦΨ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η Αγία Σοφία» με την οποία εγκρίθηκε το τεύχος δημοπράτησης και η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

11. Την υπ' αριθ. πρωτ.15082/9/10-06-2024 Απόφαση Ανάλληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024, με α/α 1029/2024 - 10/06/2024 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία» σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 9323, (ΑΔΑΜ:24REQ014912387, ΑΔΑ: ΨΓ6Ψ46906Ε-ΣΦΟ) όπως αυτή μεταπώθηκε στο έτος 2025 με την υπ' αριθ. πρωτ. 1310/31/20-01-2025 Απόφαση Ανάλληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης με α/α 153/2025 - 20/01/2025 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων σε βάρος του ΚΑΕ 9323 (ΑΔΑ: 687446906Ε-ΝΣΘ) λόγω μεταφοράς ανεκτέλεστου ποσού

12. Την υπ' αριθ. 7/2024 διακήρυξη που απεστάλη για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11/06/2024, και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στις 13/06/2024 και έλαβε αύξοντες αριθμούς (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 353153 & 353157.

13. Τις διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης 7/2024 τις οποίες ζήτησαν οι παρακάτω εταιρείες:

α) SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-17253/03-07-2024)

β) GE HEALTHCARE, (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-17321/04-07-2024)

γ)ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ Μ. ΑΕΒΕ, (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-17339/04-07-2024)

14. Το υπ' αριθ. πρωτ.ΕΞΕ-17537/05-07-2024 έγγραφο, με το οποίο το Νοσοκομείο έδωσε διευκρινήσεις οι οποίες αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στον ηλεκτρονικό τόπο του Ότι κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, για τον συστημικό αριθμό 353153, στην ορισθείσα από τη Διακήρυξη ημερομηνία: 12/07/2024 και ώρα 11:00π.μ., η επιτροπή αξιολόγησης αποσφράγισε τους Υποφακέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ενώ ο φάκελος με τα έντυπα έγγραφα που απαιτούνταν σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αποσφραγίστηκε, σφραγίστηκε και μονογράφηκε .

15. Ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, όπως ορίστηκε από τη Διακήρυξη, είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό οι παρακάτω προσφορές:

Α/Α	Συμμετέχουσα Εταιρεία	Ημ-νία /ώρα Υποβολής προσφοράς
1	SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10/07/2024 13:05:31
2	GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	11/07/2024 13:02:28
3	ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ AGFA-GEVAERT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	11/07/2024 14:28:22
4	ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	11/07/2024 14:31:13
5	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	11/07/2024 16:16:55

16. Την υπ' αριθ. 11/37/13-11-2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν α) το υπ' αριθ. 124/12-07-2024 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης β) το υπ' αριθ. 124Α/24-10-2024 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Τμήματος 1 με Αριθ. Συστ. 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%, του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή €370.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5 και γ) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των τεχνικά κατάλληλων εταιρειών «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ AGFA-GEVAERT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

17. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-29474/27-11-2024 Προδικαστική Προσφυγή, ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ που κατέθεσε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝ.Α.Β.Ε.Ε.» στο συστημικό χώρο του Διαγωνισμού την 27/11/2024 (13:37:05), στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 353153 και με αντικείμενο την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», η οποία πήρε τον Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1747/28-11-2024 .

18. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-29650/29-11-2024 Προδικαστική Προσφυγή, ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ που κατέθεσε ο Οικονομικός Φορέας «SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο συστημικό χώρο του Διαγωνισμού την 28/11/2024 (14:00:25), στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 353153 και με αντικείμενο την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», η οποία πήρε τον Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1751/28-11-2024

19. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-29649/29-11-2024 Προδικαστική Προσφυγή, ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ που κατέθεσε ο Οικονομικός Φορέας «ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο συστημικό χώρο του Διαγωνισμού την 28/11/2024 (14:12:24), στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 353153 και με αντικείμενο την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», η οποία πήρε τον Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1753/02-12-2024

21. Την υπ' αριθ. 110/2025 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (8ου Κλιμακίου) με την οποία απορρίφθηκε η ασηκωθείσα προδικαστική προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1751/28.11.2024 του Οικονομικού φορέα «SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

22. Την υπ' αριθ. 111/2025 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (8ου Κλιμακίου) με την οποία απορρίφθηκε η ασηκωθείσα προδικαστική προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1747/28.11.2024 του Οικονομικού φορέα «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝ.Α.Β.Ε.Ε.».

23. Την υπ' αριθ. 119/2025 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (8ου Κλιμακίου) με την οποία απορρίφθηκε η ασηκωθείσα προδικαστική προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1753/02-12-2024 του Οικονομικού φορέα ««ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».

24. Ότι στις 10-02-2025 και ώρα 11:00 π.μ. αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 του Τμήματος 1, συστημικός αριθμός 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24% των εταιρειών που οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν κατάλληλες.

25. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-3637/13-02-2025 Αίτηση Ακύρωσης – Αναστολής, της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 1) της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και 2) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», η οποία Αίτηση έλαβε Αρ. Καταχ ΑΚ 252/03-02-2025, ΕΑΥ: 2025004081 και εκδόθηκε η από 07-02-2025 Πράξη του ΙΒ' Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας.

26. Την υπ' αριθ. 10/5/27-02-2025 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν α) το υπ' αριθ. 124B/20-02-2025 Πρακτικό Οικονομικής Αξιολόγησης των προσφορών του Τμήματος 1, του Συστημικού Αριθμού 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%, του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή €370.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5 και β) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 ,εντός δέκα (10) ημερών, από την ηλεκτρονική ενημέρωσή του και η οποία έχει ως εξής:

«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 5

Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» στις 27.02.2025 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεών του.

Παρόντες οι κ.κ.

Εμμανουήλ Παπασάββας, Διοικητής, Πρόεδρος Συμβουλίου
 Αναστάσιος Μίχας, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου
 Χαράλαμπος Κουκούτσης, Μέλος
 Σπυριδούλα – Κυριακούλα Σπανού, Μέλος
 Μπάνος Δημήτριος, Μέλος
 Ιωάννης Αναστασάπουλος, Εκπρόσωπος Ιατρών
 Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου, Εκπρόσωπος Εργαζομένων πλην Ιατρών

Χρή γραμματέως εκτελεί η κα Τσώλα Αθηνά.
 Διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία επτά (7) μελών του Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ: 10/5: Έγκριση του υπ' αριθ. 124B/20-02-2025 πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών του Τμήματος Ι, του Συστημικού Αριθμού 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%, του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή €370.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5.

Στο Συμβούλιο υποβάλλεται η υπ' αριθμ. πρωτ.: 4449/21-02-2025 εισήγηση της Φωτούλας Ντινάκη, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- 1.1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
- 1.2. του ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α'/17-3-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (άρθρα 1 – 19),
- 1.3. του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337,
- 1.4. του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37,
- 1.5. του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»,
- 1.6. του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- 1.7. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- 1.8. του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»,
- 1.9. της υπ' αριθ. της υπ' αριθ. Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (Β' 2385/12.04.2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»,
- 1.10. της υπ' αριθ. 102080/24-10-2022 (Β' 5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016»,
- 1.11. της υπ' αριθ. 76928/13.07.2021 Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 3075),
- 1.12. της υπ' αριθ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

- 1.13. της υπ' αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»,
- 1.14. της υπ' αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44),
- 1.15. του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- 1.16. του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»,
- 1.17. του ν. 4914/2022 (Α' 61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»,
- 1.18. του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- 1.19. του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- 1.20. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- 1.21. της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- 1.22. του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»,
- 1.23. του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- 1.24. του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1, 2, 7, 11 και 13 έως 15,
- 1.25. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- 1.26. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
- 1.27. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- 1.28. του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία,
- 1.29. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- 1.30. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
2. Την με Αριθ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6421/23-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ33Ν46ΜΤΑΡ-ΠΡ2) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του

Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία» με Κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

3. Την με Αριθ. Πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 1730/22-12-2022 (ΑΔΑ: Ω8Γ146ΜΤΛΡ-5ΩΔ) Απόφαση 1^{ης} Τροποποίησης της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία» με Κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

4. Την υπ' αριθ. 11/10-05-2023 (Θέματα 4/11 - ΑΔΑ: 6Ζ8746906Ε-ΔΡΨ και 5/11 - ΑΔΑ: 6ΒΡΚ46906Ε-ΧΚΩ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η Αγία Σοφία» με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του Υποέργου 5 της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία».

5. Την με μοναδικό κωδικό 2023ΔΙΑΒ27200 Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια α) ενός (1) τροχήλατου Ακτινοσκοπικού Συγκροτήματος C-ARM υψηλής ανάλυσης και β) ενός (1) Τηλεχειριζόμενου Ψηφιακού Ακτινοσκοπικού – Ακτινογραφικού Συστήματος», που διενεργήθηκε μέσω της πλατφόρμας διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ και της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου από 05-10-2023 έως και 20-10-2023.

6. Ότι κατά την διάρκεια της ως άνω διαβούλευσης υπήρξαν παρατηρήσεις από τις εταιρείες:

α) ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ Μ. ΑΕΒΕ, οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23768/23-10-2023)

β) ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΚΕ, οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23796/23-10-2023)

γ) ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.ΑΕ, οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23799/23-10-2023)

δ) ΑΠ.Γ. ΠΑΠΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ, οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23800/23-10-2023)

ε) GE HEALTHCARE, οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23803/23-10-2023)

στ) SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ οι οποίες κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό τόπο της Διαβούλευσης, εμπρόθεσμα στις 20-10-2023 (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-23804/23-10-2023) οι οποίες διαβιβάστηκαν στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

7. Τις τροποποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές που κατατέθηκαν από την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών στις 27-11-2023.

8. Την υπ' αριθ. 37/14-12-2023 (Θέματα 21/37 και 22/37) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η Αγία Σοφία» για την έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός (1) Τηλεχειριζόμενου Ακτινοσκοπικού Συστήματος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 250.000,00 € συμπ. ΦΠΑ και ενός (1) Φορητού Ακτινοσκοπικού Συγκροτήματος C-ARM, προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.

9. Την με αριθ. πρωτ. 3319/20-04-2024 Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε το Υποέργο 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

10. Την υπ' αριθ. 23/18/07-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΕΓΧ46906Ε-ΘΦΨ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η Αγία Σοφία» με την οποία εγκρίθηκε το τεύχος δημοπράτησης και η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» και συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.

11. Την υπ' αριθ. πρωτ.15082/9/10-06-2024 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024, με α/α 1029/2024 - 10/06/2024 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» σε βάρος του Κ.Α.Ε.: 9323, (ΑΔΑΜ:24REQ014912387, ΑΔΑ: ΨΓ6Ψ46906Ε-ΣΦΟ) όπως αυτή μετατράπηκε στο έτος 2025 με την υπ' αριθ. πρωτ. 1310/31/20-01-2025 Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης με α/α 153/2025 - 20/01/2025 καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων σε βάρος του ΚΑΕ 9323 (ΑΔΑ: 687446906Ε-ΝΣΘ) λόγω μεταφοράς ανεκτέλεστου ποσού .

12. Την υπ' αριθ. 7/2024 διακήρυξη που απεστάλη για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 11/06/2024, και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στις 13/06//2024 και έλαβε αύξοντες αριθμούς (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 353153 & 353157.

13. Τις διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης 7/2024 τις οποίες ζήτησαν οι παρακάτω εταιρείες:

α) SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-17253/03-07-2024)

β) GE HEALTHCARE, (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-17321/04-07-2024)

γ) ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ Μ. ΑΕΒΕ, (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-17339/04-07-2024)

14. Το υπ' αριθ. πρωτ.ΕΞΕ-17537/05-07-2024 έγγραφο, με το οποίο το Νοσοκομείο έδωσε διευκρινήσεις οι οποίες αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ, στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ προς κάθε ενδιαφερόμενο.

15. Ότι κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, για τον συστημικό αριθμό 353153, στην ορισθείσα από τη Διακήρυξη ημερομηνία: 12/07/2024 και ώρα 11:00π.μ., η επιτροπή αξιολόγησης αποσφράγισε τους Υποφакέλους με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» ενώ ο φάκελος με τα έντυπα έγγραφα που απαιτούνταν σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αποσφραγίστηκε, σφραγίστηκε και μονογράφηκε .

16. Ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, όπως ορίσθηκε από τη Διακήρυξη, είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό οι παρακάτω προσφορές:

A/A	Συμμετέχονσα Εταιρεία	Ημ-νία /ώρα Υποβολής προσφοράς
1	SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	10/07/2024 13:05:31
2	GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	11/07/2024 13:02:28
3	ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ AGFA-GEVAERT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	11/07/2024 14:28:22
4	ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	11/07/2024 14:31:13
5	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	11/07/2024 16:16:55

17. Την υπ' αριθ. 11/37/13-11-2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκαν α) το υπ' αριθ. 124/12-07-2024 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης β) το υπ' αριθ. 124Α/24-10-2024 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Τμήματος Ι με Αριθ. Συντ. 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%, του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή

€370.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5 και γ) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των τεχνικά κατάλληλων εταιρειών «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΓΓΑ-ΓΕΝΑΕΡΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

18. Ότι η εν λόγω απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 11/37/13-11-2024, κοινοποιήθηκε μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 18/11/2024 σε όλες τις συμμετέχουσες εταιρείες.

19. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-29474/27-11-2024 Προδικαστική Προσφυγή, ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ που κατέθεσε ο Οικονομικός Φορέας «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝ.Α.Β.Ε.Ε.» στο συστημικό χώρο του Διαγωνισμού την 27/11/2024 (13:37:05), στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 353153 και με αντικείμενο την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», η οποία πήρε τον Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1747/28-11-2024.

20. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-29650/29-11-2024 Προδικαστική Προσφυγή, ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ που κατέθεσε ο Οικονομικός Φορέας «SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο συστημικό χώρο του Διαγωνισμού την 28/11/2024 (14:00:25), στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 353153 και με αντικείμενο την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», η οποία πήρε τον Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1751/28-11-2024

21. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-29649/29-11-2024 Προδικαστική Προσφυγή, ενώπιον της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ που κατέθεσε ο Οικονομικός Φορέας «ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο συστημικό χώρο του Διαγωνισμού την 28/11/2024 (14:12:24), στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 353153 και με αντικείμενο την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», η οποία πήρε τον Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1753/02-12-2024

22. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-30614/09-12-2024 Παρέμβαση που κατέθεσε στις 06-12-2024 ο Οικονομικός Φορέας «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝ.Α.Β.Ε.Ε.» στο συστημικό χώρο του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 353153, η οποία σχετίζεται με την προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1751/28-11-2024

23. Τις υπ' αριθ. Α946, Α947, Α948 Αποφάσεις Προσωρινών Μέτρων του 8^{ου} κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ περί της Αναστολής της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση Απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί των προδικαστικών προσφυγών, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με το υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-30793/09-12-2024 στις 09-12-2024 στο Νοσοκομείο.

24. Την υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-30867/09-12-2024 Παρέμβαση που κατέθεσε στις 09-12-2024 ο Οικονομικός Φορέας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.» στο συστημικό χώρο του Διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 353153, η οποία σχετίζεται με την προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1751/28-11-2024.

25. Το υπ' αριθ. πρωτ.ΕΞΕ-31337/12-12-2024 έγγραφο με το οποίο απεστάλησαν οι απόψεις του Νοσοκομείου επί της προδικαστικής προσφυγής, της εταιρείας «ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς την Γραμματεία του 8ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

26. Το υπ' αριθ. πρωτ.ΕΞΕ-31340/12-12-2024 έγγραφο με το οποίο απεστάλησαν οι απόψεις του Νοσοκομείου επί της προδικαστικής προσφυγής, της εταιρείας «SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προς την Γραμματεία του 8ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

27. Το υπ' αριθ. πρωτ.ΕΞΕ-31343/12-12-2024 έγγραφο με το οποίο απεστάλησαν οι απόψεις του Νοσοκομείου επί της προδικαστικής προσφυγής, της εταιρείας «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝ.Α.Β.Ε.Ε.», προς την Γραμματεία του 8ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

28. Την υπ' αριθ. 110/2025 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (8ου Κλιμακίου) με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1751/28.11.2024 του Οικονομικού φορέα «SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
29. Την υπ' αριθ. 111/2025 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (8ου Κλιμακίου) με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1747/28.11.2024 του Οικονομικού φορέα «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΜΟΝ.Α.Β.Ε.Ε.».
30. Την υπ' αρ. 111/2025 απόφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (8ου Κλιμακίου) με την οποία απορρίφθηκε η ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή με αριθμό ΓΑΚ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1753/02-12-2024 του Οικονομικού φορέα ««ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»».
31. Ότι οι υπ' αριθ. 110/2025, 111/2025 και 111/2025 αποφάσεις της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ (8ου Κλιμακίου) κοινοποιήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 24/01/2025.
32. Ότι στις 10-02-2025 και ώρα 11:00 π.μ. αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 του Τμήματος Ι, συστημικός αριθμός 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%.
33. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΕΙΣ 3637/13-02-2025 Αίτηση Ακύρωσης – Αναστολής, της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 1) της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και 2) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», η οποία Αίτηση έλαβε Αρ. Καταχ ΑΚ 252/03-02-2025, ΕΑΥ: 2025004081 και εκδόθηκε η από 07-02-2025 Πράξη του ΙΒ' Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας.
24. Το υπ' αριθ. 124B/20-02-2025 Πρακτικό Οικονομικής Αξιολόγησης των προσφορών του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 για το Τμήμα Ι, συστημικός αριθμός 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%. το οποίο έχει ως εξής:

« ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο124B

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.Α.Η.Δ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2024 & ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤ. 353153 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ Ι)

Στην Αθήνα, σήμερα 20-02-2025 και ώρα 10:00 στην αίθουσα διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ' αριθ. 23/18/07-06-2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν: α) η σκοπιμότητα και η διενέργεια Δημοσίου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020», για την προμήθεια α) ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος και β) ενός Φορητού ακτινοσκοπικού C – ARM, προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή €370.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5, β) τα Τεύχη Δημοπράτησης και γ) η συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης, και επιτροπής παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον εν λόγω διαγωνισμό με αρ. διακ. 7/2024 και συστημικό αριθμό 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος (Τμήμα Ι).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

A/A	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Τακτικό Μέλος	Νασόπουλος Ιωάννης
2.	Τακτικό Μέλος	Κουτούζος Παναγιώτης
3.	Τακτικό Μέλος	Καράμπελα Καλλιόπη

Ως ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών είχε οριστεί η 10-02-2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00μμ

Την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού που διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. συνήλθαν και προέβησαν στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 7/2024 Διακήρυξη, των τεχνικά κατάλληλων οικονομικών φορέων.

Οι τιμές των υποβληθέντων οικονομικών προσφορών των τεχνικά κατάλληλων εταιρειών: 1. «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΓΓΑ-ΓΕΒΑΕΡΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 2. «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», όπως ελήφθησαν από την πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

A/A	ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (πλέον ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24%	ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπ. ΦΠΑ)
1	409593	<u>ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ</u> <u>ΑΓΓΑ-ΓΕΒΑΕΡΤ</u> <u>ΑΝΩΝΥΜΟΣ</u> <u>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ</u> <u>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ</u> <u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	187.000,00 €	44.080,00 €	231.880,00 €
2	408274	<u>ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ</u> <u>ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ</u> <u>ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ</u> <u>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ</u> <u>ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ</u> <u>ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ</u> <u>ΙΑΤΡΙΚΩΝ</u> <u>ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ</u>	143.000,00 €	34.320,00 €	177.320,00 €

Ακολούθως, η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών των τεχνικά κατάλληλων εταιρειών: 1. «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ ΑΓΓΑ-ΓΕΒΑΕΡΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 2. «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και στη συνέχεια, προχώρησε στον υπολογισμό του λόγου (Λ) της προσφερθείσας τιμής προς την συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 2.3 της Διακήρυξης που ορίζει ότι:

Λ	=	Προσφερθείσα τιμή
---	---	-------------------

		Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
--	--	---

Οπότε έχουμε:

1. «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ AGFA-GEVAERT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α	=	187.000,00	=	1.656,186
		112,91		

2. «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Α	=	143.000,00	=	1.308,325
		109,30		

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης προτείνουν την ανάδειξη της Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ως προσωρινό Ανάδοχο του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020», για την προμήθεια α) ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος (Τμήμα 1), με προσφερόμενη τιμή **143.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%** και **177.320,00 € συμπ. ΦΠΑ.**

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η επιτροπή προτείνει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας καλώντας τον προσωρινό ανάδοχο εντός δέκα (10) ημερών, από την ηλεκτρονική ενημέρωσή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε.»

Εισηγούμαι να εγκρίνεται

1. Το υπ' αριθ. 124B/20-02-2025 Πρακτικό Οικονομικής Αξιολόγησης των προσφορών του Τμήματος 1, του Συστημικού Αριθμού 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%, του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή €370.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5.

2. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών, από την ηλεκτρονική ενημέρωσή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση,

Ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι,

Εγκρίνει,

1. Το υπ' αριθ. 124B/20-02-2025 Πρακτικό Οικονομικής Αξιολόγησης των προσφορών του Τμήματος Ι, του Συστημικού Αριθμού 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%, του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή €370.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5.
2. Τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 ,εντός δέκα (10) ημερών, από την ηλεκτρονική ενημέρωσή του.»
27. Την υπ' αριθ. Α1417/2025 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας. Την Α1417-2025 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-17432/10-07-2025) με την οποία έγινε δεκτή η Αίτηση Ακύρωσης – Αναστολής, της εταιρείας με την επωνυμία «ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 1) της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και 2) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», με Αρ. Καταχ. ΑΚ 252/03-02-2025, ΕΑΥ: 2025004081 και διατάχθηκε η ακύρωση της 119/2025 απόφασης του 8ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, κατά το κεφάλαιο αυτής με το οποίο επικυρώθηκε η απόρριψη προσφοράς της αιτούσας.
28. Την γνωμοδότηση της Δικηγορικής εταιρείας Γιάννης Καρούζος η οποία παρέχει στο Νοσοκομείο υπηρεσίες και συγκεκριμένα υποστήριξη της νομικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου, σχετικά με την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
29. Το υπ' αριθ. 124Γ/02-09-2025 πρακτικό δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της εταιρείας "ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού
30. Την υπ' αριθ. 15/26/12-09-2025 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε το υπ' αριθ.124Γ/02-09-2025 πρακτικό δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της εταιρείας "ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για το Τμήμα Ι, του ΔΔΑΗΔ 7/2024 με Συστημικό Αριθμό 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%, του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή €370.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5.
31. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΞΕ-23958/07-10-2025 έγγραφο με το οποίο προσκλήθηκε η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» να καταθέσει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση του, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε μορφή αρχείου pdf, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΡΕ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).

32. Ότι προσωρινή ανάδοχος εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» υπέβαλλε εμπρόθεσμα στις 13-10-2025 μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία” του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ δικαιολογητικά κατακύρωσης, τα οποία κατέθεσε και σε έντυπη μορφή με τον υπ’ αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-25059/15-10-2025 Φάκελο

33. Το υπ’ αριθ. 124Δ/24-10-2025 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που έχει ως εξής:

« ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο124Δ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ.Α.Η.Δ. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2024 & ΑΡΙΘ. ΣΥΣΤ. 353153 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΜΗΜΑ 1)

Στην Αθήνα, σήμερα 24-10-2025 και ώρα 10:00 στην αίθουσα διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ’ αριθ. 23/18/07-06-2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν: α) η σκοπιμότητα και η διενέργεια Δημοσίου Διεθνής Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020», για την προμήθεια α) ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος και β) ενός Φορητού ακτινοσκοπικού C – ARM, προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή €370.000,00 συμπτ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5, β) τα Τεύχη Δημοπράτησης και γ) η συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης, και επιτροπής παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογήσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν στον εν λόγω διαγωνισμό με αρ. διακ. 7/2024 και συστημικό αριθμό 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος (Τμήμα 1).

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Τακτικό Μέλος	Νασόπουλος Ιωάννης
2.	Τακτικό Μέλος	Κουτούζος Παναγιώτης
3.	Τακτικό Μέλος	Καράμπελα Καλλιόπη

Οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι: (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» αποσφραγίστηκαν στις 12/07/2024, ενώ οι φάκελοι με τα έντυπα έγγραφα που απαιτούνταν σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αποσφραγίστηκαν, σφραγίστηκαν και μονογράφηκαν την ίδια ημέρα.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού κατέθεσαν προσφορά οι ακόλουθες εταιρείες:

Α/Α	Συμμετέχουσα Εταιρεία	Αρ. προσφοράς
1	GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	409556

2	<u>ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	407665
3	<u>SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	409379
4	<u>ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ AGFA-GEVAERT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	409593
5	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	408274

Η Επιτροπή αποσφράγισε τις παραπάνω ηλεκτρονικές προσφορές για τον συστημικό αριθμό 353153 σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και συνέταξε το υπ' αριθ. 124/12-07-2024 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης.

Στη συνέχεια η Επιτροπή έκανε τον έλεγχο των Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών προσφορών που υπέβαλλαν οι ανωτέρω Εταιρείες, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή.

Αρχικά, εξέτασε την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 2.2.2 της Διακήρυξης και προχώρησε στις επόμενες ενέργειες της διαδικασίας ελέγχου των Δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών προσφορών των Εταιρειών.

Υστερα από αναλυτικό έλεγχο των Δικαιολογητικών συμμετοχής αλλά και των Τεχνικών προσφορών που υπέβαλλαν οι προσφέροντες Εταιρείες, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγησή και βαθμολόγησή τους και συνέταξε το υπ' αριθ. 124Α/24-10-2024 Πρακτικό Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών προσφορών όπου προτάθηκε η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την: Α) απόρριψη των Τεχνικά μη κατάλληλων εταιρειών: 1. «[GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ](#)», 2. «[ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ](#)», 3. «[SIEMENS HEALTHINEERS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ](#)», Β) αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των τεχνικά κατάλληλων εταιρειών: 1. «[ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ AGFA-GEVAERT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ](#)», 2. «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

Με την υπ' αριθ. 11/37/13-11-2024 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου εγκρίθηκαν α) το υπ' αριθ. 124/12-07-2024 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης β) το υπ' αριθ. 124Α/24-10-2024 πρακτικό αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικών προσφορών του Τμήματος Ι με Αριθ. Συστ. 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%, του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή €370.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5 και γ) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών των τεχνικά κατάλληλων εταιρειών «ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ AGFA-GEVAERT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των τεχνικά κατάλληλων εταιρειών προέκυψε ο παρακάτω πίνακας για το ζητούμενο είδος του Δ.Α.Η.Δ.:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

A/A	ΑΡΙΘ. ΠΡΟΦΟΡΑΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (πλέον ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24%	ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (συμπ. ΦΠΑ)
1	409593	<u>ΑΓΚΦΑ ΓΚΕΒΕΡΤ</u> <u>AGFA-GEVAERT</u> <u>ΑΝΩΝΥΜΟΣ</u> <u>ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ</u> <u>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ</u> <u>ΕΤΑΙΡΕΙΑ</u>	187.000,00 €	44.080,00 €	231.880,00 €
2	408274	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	143.000,00 €	34.320,00 €	177.320,00 €

Με το υπ' αριθ. 124B/20-02-2025 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, προτάθηκε η εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ως προσωρινός ανάδοχος, με συνολική δαπάνη €143.000,00 πλέον ΦΠΑ ή €177.320,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

Με την υπ' αριθ. 10/5/27-02-2025 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου εγκρίθηκαν α) το υπ' αριθ. 124B/20-02-2025 πρακτικό οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών του Τμήματος 1, του Συστημικού Αριθμού 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%, του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή €370.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5 και β) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου, να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 ,εντός δέκα (10) ημερών, από την ηλεκτρονική ενημέρωσή του.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ' αριθ. Α1417/2025 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας. (υπ' αριθ. πρωτ.ΕΙΣ-17432/10-07-2025) με την οποία έγινε δεκτή η Αίτηση Ακύρωσης – Αναστολής, της εταιρείας με την επωνυμία «ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 1) της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και 2) του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», με Αρ. Καταχ. ΑΚ 252/03-02-2025, ΕΑΥ: 2025004081, προχώρησε στην επαναληπτική αξιολόγηση της προσφοράς της εν λόγω εταιρείας, από την οποία προέκυψε το υπ' αριθ. 124Γ/02-09-2025 πρακτικό επαναληπτικής αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικής προσφοράς της εταιρείας «ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με το οποίο προτάθηκε α) η απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ως τεχνικά «μη κατάλληλη» και β) η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Με την υπ' αριθ. 15/26/12-09-2025 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου εγκρίθηκε το υπ' αριθ. 124Γ/02-09-2025 πρακτικό επαναληπτικής αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής και Τεχνικής προσφοράς της εταιρείας "ICON DYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για το Τμήμα 1, του ΔΑΗΔ 7/2024 με Συστημικό Αριθμό 353153, για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος προϋπολογισθείσας δαπάνης €201.612,90 πλέον Φ.Π.Α. ή €250.000,00 συμπ. Φ.Π.Α. 24%, του Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Διακ. 7/2024 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης €298.387,10 πλέον Φ.Π.Α. 24% ή €370.000,00 συμπ. ΦΠΑ 24% και CPV: 33111400-5.

Με το υπ' αριθ. πρωτ. ΕΞΕ-23958/07-10-2025 έγγραφο Προσκλήθηκε η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» να καταθέσει εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της στις 08-10-2025, ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε μορφή αρχείου pdf, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που απαιτούνται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 και την Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5).

Η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» υπέβαλλε εμπρόθεσμα στις 13-10-2025 μέσω της λειτουργικότητας "Επικοινωνία" του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και σε έντυπη μορφή με τον υπ' αριθ. πρωτ. ΕΙΣ-25059/15-10-2025 Φάκελο, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στην συνέχεια η επιτροπή προέβει στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και διαπίστωσε ότι είναι απολύτως σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 7/2024 και της κείμενης νομοθεσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει:

Την κατακύρωση του Δ.Δ.Α.Η.Δ. με αριθμό διακήρυξης 7/2024 & Αριθ. Συστ. 353153 για την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος (Τμήμα 1) (OPERA Evolution Version του οίκου General Medical Merate (GMM)) στα πλαίσια του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020», ως οικονομικά συμφέρουσα και τεχνικά κατάλληλη εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη €143.000,00 πλέον ΦΠΑ ή €177.320,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

34. Την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, για την ενδεχόμενη άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.

Εισηγούμαι να εγκρίνετε

1. Το υπ' αριθ. 124Δ/24-10-2025 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, που κατατέθηκαν στα πλαίσια του Δ.Δ.Α.Η.Δ., με αριθμό διακήρυξης 7/2024 & Αριθ. Συστ. 353153 ενός Τηλεχειριζόμενου

ακτινοσκοπικού συστήματος (Τμήμα 1) στα πλαίσια του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».

2. Την κατακύρωση του Δ.Δ.Α.Η.Δ. με αριθμό διακήρυξης 7/2024 & Αριθ. Συστ. 353153 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, για το Τμήμα 1: την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος, στην οικονομικά συμφέρουσα και τεχνικά κατάλληλη εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη €143.000,00 πλέον ΦΠΑ ή €177.320,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.

3. Την ανάληψη και διάθεση της δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 9323 με την υπ' αριθ. πρωτ. 1310/31/20-01-2025 (ΑΔΑ: 687446906Ε-ΝΣΘ,) Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2025, με α/α 153/2025 - 20/01/2025, καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

Και μετά από διαλογική συζήτηση το Συμβούλιο ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει,

1. Το υπ' αριθ. 124Δ/24-10-2025 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, που κατατέθηκαν στα πλαίσια του Δ.Δ.Α.Η.Δ., με αριθμό διακήρυξης 7/2024 & Αριθ. Συστ. 353153 ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος (Τμήμα 1) στα πλαίσια του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020».
2. Την κατακύρωση του Δ.Δ.Α.Η.Δ. με αριθμό διακήρυξης 7/2024 & Αριθ. Συστ. 353153 για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 5 «Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παιδών Αθηνών «Η Αγία Σοφία»» με κωδικό ΟΠΣ 5051028 στο ΕΠ «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, για το Τμήμα 1: την προμήθεια ενός Τηλεχειριζόμενου ακτινοσκοπικού συστήματος, στην οικονομικά συμφέρουσα και τεχνικά κατάλληλη εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», με συνολική κατακυρωθείσα δαπάνη €143.000,00 πλέον ΦΠΑ ή €177.320,00 συμπ. ΦΠΑ 24%.
3. Την ανάληψη και διάθεση της δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 9323 με την υπ' αριθ. πρωτ. 1310/31/20-01-2025 (ΑΔΑ: 687446906Ε-ΝΣΘ,) Απόφαση Ανάληψης πολυετούς Υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2025, με α/α 153/2025 - 20/01/2025, καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΚΥΡΟΥΤΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

.....
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΘΗΝΑ ΤΣΩΛΑ